עקירת גופו כעקירת חפץ

1) **<u>תלמוד בבלי מסכת שבת דף ג עמוד א "בעי מיניה רב מרבי" עד עמוד ב "לפי שאינו דומה לידו."</u>**

2) **<u>רש"י מסכת שבת דף ג עמוד א</u>**

ידו לא נייח - הלכך: כי הוציאה - לא עקר מידי, ואין דרך הוצאה בלא עקירה והנחה.
גופו נייח - על גבי קרקע, והויא עקירה, לשון אחר: ידו בתר גופו גרירא - לא גרסינן, דיתירא היא.

3) **<u>תוספות מסכת שבת דף ג עמוד א ד"ה מאי טעמא</u>**

מאי טעמא ידו לא נייח - נראה לר"י כלשון אחר דגרס ידו דבתר גופו גרירא בעי עקירה גופו לא בעי עקירה ולמאי דגרס נמי ידו לא נייח מפרש ר"י דהיינו משום דבתר גופו גריר ורש"י פי' ידו לא נייח ע"ג קרקע משמע אפי' הוא וידו במקום אחד ונתן לו חבירו לתוך ידו והוציא פטור ואין נראה דבכל ענין שהטעינו חבירו בין על כתפו בין על ידו והוציא חייב דהא קתני או שנטל מתוכה והוציא חייב אלמא הנחת חפץ ביד בע"ה שהוא וידו ברשות אחת הויא הנחה מדחייב העני שעקר מיד בע"ה וכיון דהויא הנחה כשעוקר גופו עם זה שבידו הרי עוקרו ממקום הנחה.

4) **<u>רא"ש מסכת שבת פרק א סימן ב</u>**

בעא מיניה רב מרבי הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ מהו עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי או לא. א"ל חייב ואינו דומה לידו. פירוש דאמר במתניתין פשט העני את ידו לפנים ונתן בעל הבית לתוכה והוציא העני פטור ולא אמר עקירת היד כעקירת חפץ דמי (א*) מ"ט ידו לא נייחא על גבי קרקע הלכך לא חשיב עקירתו כעקירת חפץ. ולא דמי להטעינו חבירו על כתיפו או על ידו ועקר רגליו ויצא דחייב דהתם גופו נייח על גבי קרקע וחשיב עקירת גופו כעקירת חפץ אף החפץ שנתון בידו כיון שעקר גופו (ב) אבל אם לא עקר גופו ועמד במקומו והושיט ידו לחוץ פטור דלא חשיב עקירת היד כעקירת חפץ:

5) **<u>רמב"ם הלכות שבת פרק יג הלכה ח</u>**

היה עומד באחת משתי רשויות אלו ונתן חבירו חפץ בידו או על גביו ויצא באותו החפץ לרשות שניה ועמד שם חייב, מפני שעקירת גופו בחפץ שעליו כעקירת חפץ מאותה רשות ועמידתו באותו החפץ כהנחת החפץ בקרקע שעמד בה. לפיכך אם יצא בחפץ שבידו או על גביו ולא עמד ברשות שניה אלא חזר ונכנס והוא בידו אפילו יצא ונכנס כל היום כולו עד שיצא היום פטור, לפי שעקר ולא הניח, ואפי' עמד לתקן המשאוי עליו עדיין הוא פטור עד שיעמוד לנוח.

6) **<u>שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שמז סעיף א</u>**

מן התורה אינו חייב אלא (ב) כשעוקר חפץ מרשות היחיד והניחו ברשות הרבים, או איפכא, אבל פשט ידו לפנים, וחפץ בידו, ונטלו חבירו העומד בפנים, או שפשט ידו לחוץ וחפץ בידו ונטלו חבירו העומד בחוץ, שזה עקר וזה הניח, שניהם פטורים אבל אסור לעשות כן מדרבנן. ואם פשט ידו לפנים וחפץ בידו והניחו לתוך יד חבירו העומד בפנים, או שפשט ידו לפנים ונטל חפץ מתוך יד חבירו העומד בפנים והוציאו לחוץ, שנמצא שהעומד בחוץ לבדו עקר והניח, הוא חייב וחבירו פטור אבל אסור, ואפי' אם העומד בחוץ הוא א"י, אסור מפני שהוא כנותנו על מנת להוציא. והוא הדין להוציא ידו לחוץ והניחו ביד חבירו העומד בחוץ, או שנטל מיד חבירו העומד בחוץ, והכניס בפנים, שהעומד בפנים חייב שהוא עקר והניח, והעומד בחוץ פטור אבל אסור.

7) **<u>משנה ברורה סימן שמז ס"ק ב</u>**

כשעוקר החפץ מרה"י - דע דשם עקירה לאו דוקא כשעוקר החפץ מע"ג קרקע ממש אלא אפילו אם היה החפץ מונח בבגדיו שלבוש בהן מע"ש ונטלו משם ופשט ידו לחוץ והניחו בר"ה ג"כ חייב דמה שהיה מונח מתחלה בכיסו חשוב כמונח ע"ג קרקע דבגדים שהוא לבוש בהן בטלין לגבי גופו והנחת הגוף כהנחת חפץ דמיא וממילא כשנטלו משם חשוב עקירה. וכן כשהיה החפץ מונח בידו ברה"י מע"ש ופשט ידו לחוץ והניחו שם ג"כ חייב דמה שהיה מונח

מתחלה בידו חשיב כמונח ע"ג קרקע דידו וגופו דבר אחד הוא וכן בכל זה לענין הנחה וכמו שיבואר לקמיה:

8) **<u>ערוך השולחן אורח חיים סימן שמז סעיף יא</u>**

קיי"ל דעקירת גופו כעקירת חפץ והנחת גופו כהנחת חפץ [ג'.] כלומר מי שהיה עומד באחת משתי הרשויות ונתן עליו חבירו משא או שנתן בידו או על כתפו ויצא באותו החפץ לרשות השני ועמד שם חייב אף על פי שלא עקר החפץ ולא הניחו משום דבזה שעקר גופו אחרי שהטעינו הוה כעקירת חפץ וכשעמד ברשות השני הוה כהנחת חפץ ולפיכך אם חבירו לא הטעינו בשעה שעמד אלא בעת הילוכו לא הוי עקירה וכן אם לא עמד ברשות השני אלא נכנס ויוצא כל היום כולו ועד שתחשך לא עמד אין כאן הנחה ואפילו אם עמד כדי לתקן המשא אין זה עמידה אלא כשעמד לנוח:

9) **<u>שו"ת בצל החכמה חלק ו סימן יב</u>**

דין עכו"ם הולך דרך ארוכה ברה"ר בשליחות ישראל ומוכרח לעמוד לפוש אי הוי כצוהו ישראל לעמוד לפוש - בספק אם יצטרך לעמוד
אגב אמינא לרשום בזה את אשר מספקא לי בהך ענינא דלעיל, והוא, אם מותר לישראל בעיר גדולה לומר לעכו"ם להביא לו חפץ כגון תבשיל חם לסעודת שבת מבית פלוני שהוא רחוק ממנו הרבה עד שאי אפשר לילך אותו דרך בהמשך אחד בלי הפסק. ונמצא העכו"ם המביא את התבשיל יהי' מוכרח לעצור באמצע הדרך להנפש. וכן משכח"ל גם בעיר קטנה בעכו"ם זקן או חלש. - וכיון שכן נמצא העכו"ם שיוציא התבשיל מרה"י, בשעה שיעצור ויעמוד לפוש ברה"ר נגמרה מלאכת ההוצאה דהנחת גופו כהנחת חפץ דמיא. והו"ל הוצאה מרה"י והנחה ברה"ר. ושוב כאשר ימשיך דרכו, הו"ל עקירה ברה"ר דעקירת גופו כעקירת חפץ דמי וכאשר יגיע לביתו של ישראל המשלח ויניחנו שם נגמרה מלאכת הכנסה. עיי' סוגי' דרפ"ק דשבת דף ג'. ובמ"ב (סי' שמ"ז סק"ב). יוצא לפי"ז דהבאת תבשיל זה מרה"י לרה"י דרך רה"ר לא הוי שבות דשבות שמותר במקום מצוה, אלא אדרבה עבר בזה על שני שבותים נפרדים. תחילה על שבות גמור דהוצאה ושוב על שבות גמור דהכנסה. ובכה"ג אין להתיר במקום מצוה. ואף שהישראל לא אמר להעכו"ם רק להביא התבשיל אבל לא אמר לו לעמוד לפוש באמצע הדרך ברה"ר, מ"מ כיון דאי אפשר בלא"ה הו"ל כאמר לו. כמו בישראל שאמר לעכו"ם בע"ש לקנות לו חפץ שאינו מצוי לקנותו רק ביום השוק דהו"ל כאומר לו לקנותו בשבת כבטו"ז ומג"א (סוסי' ש"ז סק"ג) או דילמא כיון שסו"ס הישראל לא צוהו כלל לעמוד לפוש ברה"ר ועכו"ם דעביד אדעתא נפשי' עביד ומותר. ולא דמי להך דטו"ז ומג"א ששם אמר לו הישראל לקנות.
א) בספרי שו"ת בצל החכמה (ח"ד סי' ס"ב אות ו') הוכחתי, שמותר לישראל לומר לעכו"ם ביום השבת שיעשה עבורו מלאכת היתר, אף שאי אפשר להעכו"ם לעשות אותה מלאכת היתר אלא כשיעשה תחילה מלאכת איסור. אבל זה דוקא כשאותה מלאכת איסור שהעכו"ם יהי' מוכרח לעשות, יעשנה לצורך עצמו ולא לצורך הישראל. וכגון, מותר לישראל לומר לעכו"ם שילך לחדר אפל להביא משם איזה חפץ, אף שאי אפשר להעכו"ם למצא שם אותו חפץ רק אחר שידליק שם נר, מ"מ כיון שהעכו"ם איננו מדליק את הנר רק לצורכו ולא לצורך הישראל מכיון שהישראל אינו הולך עם העכו"ם ואין לו צורך באותו נר. ושוב אח"כ מותר הישראל גם להשתמש לאור אותו נר עש"ה.
ב) אבל אסור לישראל לומר לעכו"ם ביום השבת לעשות עבורו מלאכת היתר, אם כדי לעשות אותה מלאכת היתר יהי' העכו"ם מוכרח לעשות תחילה מלאכת איסור ואותה מלאכת איסר יעשה לצורך הישראל. וכגון, אסור לישראל לומר לעכו"ם בשבת, שמור לי פירותי שיש לי במקום פלוני, ומקום ההוא הוא חוץ לתחום. ואף ששמירת פירות הוי מלאכת היתר, מ"מ כיון שמלאכת האיסור דהיינו ההליכה חוץ לתחום שהעכו"ם מוכרח לעשות הרי הוא עושה אותה לצורך ישראל אין להתיר ע"ש.
ג) נמצא בנד"ד שהישראל אומר לעכו"ם בשבת להביא לו תבשיל לסעודת שבת או משקה לקידוש שהוא מלאכת היתר דהו"ל שבות דשבות במקום מצוה, ואף שכדי לעשות מלאכת היתר זה מוכרח העכו"ם לעשות גם מלאכת איסור דהיינו לעמוד לפוש באמצע הדרך ברה"ר הרי מלאכת איסור זו עושה העכו"ם רק בשביל עצמו, ושפיר דמי כלעיל (אות א'). . .
העולה להלכה: א) לומר לעכו"ם בשבת לעשות עבורו מלאכת היתר, אמנם כדי לעשות מלאכת היתר זו מוכרח העכו"ם לעשות גם מלאכת איסור שתהפוך גם את מלאכת ההיתר לאיסור, צ"ע אם אפשר להתיר (אות ד'). - ב) כהנ"ל וספק אם יצטרך העכו"ם לעשות מלאכת איסור נראה שיש להתיר (אות ה') עיי' בפנים.